

한국가스공사 상임감사위원

통보, 권고요구

일련번호	제22-이해충돌방지-16호
제목	공사, 용역 심의위원회 절차 보완
소관부서	☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, ☎☎☎☎처 * * * *부, ♪♪♪♪처 ✕✕✕✕부
조치부서	☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, ☎☎☎☎처 * * * *부, ♪♪♪♪처 ✕✕✕✕부
내용	

1. 업무 개요

☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부, * * * *부는 공사/용역종합심사낙찰제 및 협상에 의한 계약의 심사 세부기준을 수립하여 운영 중에 있으며, 실무부서는 심사 세부기준에 따라 내·외부 위원을 구성하여 심사를 수행하고 있다.

또한 ♪♪♪♪처 ✕✕✕✕부는 조직의 효율적 운영을 위하여 소관부문의 조직, 업무분장 및 직무권한의 행사와 인력의 적정 활용에 대한 업무 및 공사 조직 체제의 개선·개발·연구 업무를 담당하고 있다.

2 관계규정 및 판단기준

국민권익위원회는 ‘18.12.17 제도개선 권고과제로 제2018-505호 “공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고”를 의결하였고, 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 위원회를 대상으로 민간위원 구성 비율을 확대(50%이상) 하고 관련 내용을 규정에 명시하는 것을 권고하였다.

【표1】 국민권익위원회 권고대상 위원회(예시)

구분	위원회
지원대상자 등 선정	· 지원심의위원회, 용자심의위원회, 보증심사위원회, 사회 공헌위원회, 출자심의회 등
각종 투자, 연구개발 심의	· 투자사업심의회, 해외투자사업심의위원회, 연구개발심의 위원회, 리스크관리위원회 등
기금 등 자금운용 심의	· 자산운용위원회, 재무위험관리 위원회 등
계약, 사업자 선정 등	· 기술평가위원회, 제안서평가위원회, 계약심의위원회 등
각종 제재조치 결정 등	· 제재조치심의위원회, 연구윤리위원회 등
분쟁조정 및 권리구제 등 심의	· 중앙법률구조심사위원회, 공정거래분쟁조정위원회 등
각종 인증 및 등급 결정	· 인증심의위원회, 안전인증심사위원회, 호텔업등급결정위 원회 등

3. 감사결과 확인된 문제점

계약, 사업자 선정과 관련 내부규정을 검토한 결과 「공사 종합심사낙찰제 심사 세부기준」, 「용역 종합심사제 심사 세부기준」 및 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따른 내·외부 위원 구성 시 민간위원 대비 내부위원이 과반이상으로 구성되어 국민권익위원회 권고사항이 반영되지 않은 채 운영 중에 있음을 확인하였다.

【표1】 공사/용역 종합심사제 낙찰제 및 협상에 의한 계약 위원 구성방안

구분	내·외부위원 구성방안	실제 위원구성*
공사 종합심사낙찰제 심사 세부기준	필요 시 외부전문가를 포함	내부 3명, 외부 3명
용역 종합심사낙찰제 심사 세부기준	세부사항은 별도로 정함	내부 4명, 외부 2명
협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준	30억 미만 : 내부 3명, 외부 2명	내부 3명, 외부 2명
	30억 이상 : 내부 4인이상, 외부 3인 이상	내부 5명, 외부 4명

* 최근 계약 건 기준 위원구성 현황

또한 발주부서에서 제안서 평가를 주관하고 있으며 발주부서 인력 위주로 심사위원을 구성하고 있어 심사의 공정성 저하가 우려된다.

【표2】 종합심사제 및 협상에 의한 계약 평가위원(정성평가) 구성현황

구분		내부위원		외부위원
		발주부서 소속	발주부서 外	
공사 종합심사제 (최근 5건)	①①①①①①①①	정성평가 없음		
	②②②②②②②②	-	3	3
	③③③③③③③③	정성평가 없음		
	④④④④④④④④			
	⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤			
용역 종합심사제 (최근 5건)	⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥	5	1	0
	⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦	2	2	2
	⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧	2	2	2
	⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨	3	1	2
	⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩	2	2	2
협상에 의한 계약 (30억원 이상 건)	⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪	1	5	5
	⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫	2	3	4

종합심사제 계약의 경우 협상에 의한 계약¹⁾과 달리 입찰참여 업체가 평가위원 사전 접촉 시 신고절차 및 감점기준이 없이 운영 중에 있어 사전접촉에 대한 제재방안이 부재함을 확인하였다.

이와 관련 타기관의 경우 심사관련 전담부서를 운영 하는 등 사례를 참고하여 심사관련 업무분장 또는 전담조직 수립을 검토함으로써 공정성 제고마련을 마련할 필요가 있다.

관련자의 의견 및 검토결과

☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎☎부는 내·외부 위원 구성 시 국민권익위원회 권고사항 및 입찰참여 업체의 사전접촉여부 점검 및 사전접촉 시 감점사항을 규정에 반영할 필요가 있다고 의견을 제시하였다.

1) 사전접촉여부 확인(신고)서를 제출토록 하고, 사전접촉 시 감점(기술, 가격점수 총점 100점 만점 기준 1점 감점) 처리 중

♪♪♪♪ 처 XXXX부는 심사관련 업무분장 조정 또는 심사부서 신설 등 조직개편 시 적극적으로 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞ 처장은 국민권익위원회 권고에 따른 민간위원 구성비율을 확대 및 입찰참여 업체의 사전접촉 여부점검 및 사전접촉 시 감점사항을 규정에 반영하시기 바랍니다(통보).

♪♪♪♪ 처장은 심사의 공정성 제고를 위한 업무분장 또는 심사부서 신설을 적극 검토하시기 바랍니다(권고).